

1501588-46.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Na delegacia, o acusado negou a posse e o tráfico dos entorpecentes e do dinheiro encontrado, alegando que havia discutido com sua companheira, razão pela qual foi abordado pela Guarda Municipal. Disse que se debateu com o Guarda Municipal Fernandes (fl. 08). Em juízo, apresentou a mesma versão, alegando que já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501588-46.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501588-46.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2127260/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17830153 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1094/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2127260 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 1094/21/923

- DEL.POL.IRACEMÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SANTOS SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

FABIO SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.

33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e art. 329, "caput", na forma do art. 69, "caput", ambos do Código Penal, pois, em tese, no dia 11 de maio de 2021, por volta da 00h30min, na Praça Antônio Jurandir Fabrício, Jardim Iracema, na cidade de Iracemápolis, Comarca de Limeira/SP, adquiriu e trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 41 (quarenta e uma) porções de "cocaína", pesando 10,3g (dez gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, na mesma data, hora e local, logo após os fatos supramencionados, o mesmo acusado FABIO SANTOS SANTANA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 150/158.

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2021 (fls. 130/131).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão (fls. 28), das fotografias (fls. 29/31), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103 e 193/195), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, ouvidos em édito, os Guardas Municipais Everton Elvio Fernandes e Antônio Donizete da Silva, em uníssono, declararam que estavam em patrulhamento, quando passaram em frente a uma residência, tendo ouvido gritos do quintal. A esposa do réu acionou os guardas, declarando que havia brigado com o réu, e queria separar-se, ao passo que o acusado decidiu sair um pouco. Após alguns minutos, depararam-se com o acusado em uma praça, que se assustou e dispensou algo ao solo. Constataram que se tratava de pinos de "cocaína" e determinada quantia em dinheiro. O réu tentou evadir-se, entrando em luta com um dos guardas, mas foi detido e preso. Alegaram que o acusado já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Na delegacia, o acusado negou a posse e o tráfico dos entorpecentes e do dinheiro encontrado, alegando que havia discutido com sua companheira, razão pela qual foi abordado pela Guarda Municipal. Disse que se debateu com o Guarda Municipal Fernandes (fl. 08). Em juízo, apresentou a mesma versão, alegando que já conhecia o Guarda Fernandes anteriormente, e havia se desentendido com ele. Aduziu que realmente decidiu dar uma volta, após discussão com a companheira, e foi para uma praça. A viatura encostou novamente, dizendo que o Guarda Fernandes bateu a algema em seu braço, sem motivos. Afirmou que começou a gritar "socorro", mas depois foi levado ao pronto-socorro e, em seguida, para a base da Guarda Municipal. Acrescentou que o Guarda Fernandes pegou um pacote de drogas e apresentou para a chefia.

Note-se que o depoimento do réu ficou absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos guardas municipais.

Cumprido ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que, fora a inverossímil e pueril palavra do acusado, não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

Deveras, a narrativa de ter o réu sido “forjado” por um dos guardas é desprovida de qualquer elemento de convicção nos autos que a corrobore, não sendo plausível, ainda, que o outro guarda municipal, com quem não havia se desentendido antes, tenha igualmente aderido à ideia de imputar falsamente a prática de infração penal ao denunciado, sem nenhum motivo aparente.

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a reincidência específica do réu, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos guardas, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

No concernente ao delito de resistência, sua consumação restou igualmente configurada, tendo em vista o depoimento dos guardas, que disseram em todas as fases, tanto extra quanto judicial, ter o réu agido com violência contra um dos agentes públicos no momento da prisão, a fim de evitá-la, o que foi corroborado pelo laudo pericial de fls. 104/105.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

Crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006: